

Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Mardi 13 - Vendredi 16 joumada II 1413 - 8-11 décembre 1992

135^{ème} année

N° 82

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du premier ministre du 30 novembre 1992, fixant le régime de scolarité au cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration 1555

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 92-2105 du 30 novembre 1992, relatif à la création d'une nouvelle délégation dans le gouvernorat de Nabeul 1559

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public 1559

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 92-2107 du 30 novembre 1992, modifiant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires 1559

Décret n° 92-2108 du 30 novembre 1992, étendant au profit des personnels de la santé militaire, titulaires des grades hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie et médecine dentaire, le bénéfice de l'indemnité de service hospitalier accordée au profit de leurs homologues hospitalo-universitaires de la santé publique 1559

Ministère des Finances

Décret n° 92-2109 du 30 novembre 1992, fixant la liste additive à celle publiée par le décret n° 92-568 du 13 mars 1992 relative aux articles et produits éligibles à la réduction des droits de douane et portant suspension du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et en régime intérieur dus sur les parties, pièces détachées, produits et articles destinés à l'agriculture, à la pêche et à la construction navale et sur les insecticides et produits similaires ainsi que leurs emballages destinés à être utilisés exclusivement dans l'agriculture 1560

Arrêté du ministre des finances du 30 novembre 1992, portant délégation de signature 1561

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêches **1561**

Décret n° 92-2111 du 30 novembre 1992, modifiant l'organisation administrative de l'office de l'élevage et des pâturages **1563**

Nomination du président directeur général de l'office de l'élevage et des pâturages ... **1563**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 92-2112 du 30 novembre 1992, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective **1564**

Décret n° 92-2114 du 30 novembre 1992, fixant le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière en contrepartie de la rédaction des actes. **1564**

Décret n° 92-2137 du 30 novembre 1992, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Neber (gouvernorat du Kef) nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Bou Abdallah **1564**

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la Société de Promotion du Lac de Tunis **1565**

Ministère de la Culture

Arrêté du ministre de la culture du 30 novembre 1992, portant report d'ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration **1565**

Arrêté du ministre de la culture du 30 novembre 1992, portant report d'ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration **1566**

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Décret n° 92-2115 du 30 novembre 1992, portant organisation administrative et financière du commissariat général au sport **1566**

Nomination d'un directeur **1568**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

Arrêté du premier ministre du 30 novembre 1992, fixant le régime de scolarité au cycle supérieur de l'école nationale d'administration.

Le premier ministre;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents;

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration;

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-1156 du 2 août 1991;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 31 mars 1981, relatif aux programmes à l'organisation et à la sanction des études au cycle supérieur de l'école nationale d'administration pour la formation des cadres des corps de contrôle;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 17 août 1987 relatif aux programmes, à l'organisation et à la sanction des études au cycle supérieur de l'école nationale d'administration;

Vu l'avis du comité de direction de l'école;

Sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration;

Arrête :

Article premier. - Le régime de scolarité au cycle supérieur de l'école nationale d'administration est fixé par les dispositions ci-après :

CHAPITRE PREMIER

de la durée de la scolarité et son contenu

Art. 2. - La durée de la scolarité au cycle supérieur est fixée à trois années, en vue de permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances de base, de maîtriser les sciences et les techniques administratives et de s'initier au travail administratif.

Art. 3. - Le contenu des programmes d'études est fixé pour chacune des années du cycle par décision du directeur de l'école.

Ces programmes comportent les matières prévues à l'annexe (1) du présent arrêté.

Art. 4. - L'année scolaire dure douze (12) mois dont un mois est accordé aux élèves à titre de congé de repos.

CHAPITRE DEUX

du Contrôle Continu

Art. 5. - Il est attribué aux élèves au titre de chaque année et pour chaque enseignement deux notes de contrôle continu.

1) Une note portant sur l'ensemble des travaux de recherche et exposés oraux préparés par l'élève durant l'année scolaire (coefficient trois (3))

2) Une note portant sur l'ensemble des épreuves écrites subies par l'élève durant l'année scolaire (coefficient deux (2))

Art. 6. - La somme des notes de contrôle continu calculée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus sert pour déterminer la moyenne générale de contrôle continu.

Il est attribué à cette moyenne un coefficient cinq (5) pour le calcul de la moyenne annuelle générale de l'élève.

Art. 7. - Le directeur de l'école nationale d'administration attribue à chaque élève sur proposition écrite du directeur des études, une note annuelle variant entre 0 et 20, sanctionnant son assiduité, son comportement et son rendement lors des conférences organisées dans le cadre de la chaire des études administratives.

Il est attribué à cette note un coefficient un et demi (1,5) pour le calcul de la moyenne annuelle générale de l'élève.

CHAPITRE TROIS

des Examens Annuels

Art. 8. - A la fin de chaque année scolaire les élèves subissent des examens écrits et oraux portant sur l'ensemble des enseignements figurant dans les programmes de l'année dont il s'agit.

Outre l'épreuve de langue, les épreuves écrites, portent sur trois matières principales choisies annuellement par le directeur de l'école, sur proposition du directeur des études, parmi les enseignements figurant à l'article 13 ci-dessous du présent arrêté.

Les épreuves orales portent sur les autres matières figurant dans le programme de l'année considérée.

Un coefficient un et demi (1,5) est attribué à la moyenne des épreuves écrites pour le calcul de la moyenne annuelle générale.

Un coefficient un (1) est attribué à la moyenne des épreuves orales pour le calcul de la moyenne annuelle générale.

Art. 9. - A l'exception de l'épreuve de langue, les épreuves écrites de l'examen de fin d'année, sont soumises à une double correction ou plus le cas échéant.

Art. 10. - Le directeur de l'école choisit les sujets des épreuves écrites de l'examen de fin d'année parmi les sujets proposés par les enseignants.

Art. 11. - Les épreuves orales se déroulent devant un jury d'examen dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'école.

Ce jury comprend outre le directeur des études, certains enseignants des matières sur lesquelles portent ces épreuves.

Pour chaque élève, l'épreuve orale se déroule après une période de préparation de trente (30) minutes.

Le choix du sujet de l'épreuve orale s'effectue par tirage au sort. L'élève peut tirer un deuxième sujet. Dans ce cas sa note est réduite de moitié.

L'exposé est suivi d'une discussion portant sur le sujet tiré ainsi que sur d'autres questions se rapportant aux enseignements figurant aux programmes et relatifs aux matières des épreuves orales.

L'exposé et la discussion se déroulent en arabe et en français. Si l'exposé est traité en arabe la discussion a lieu en français et vice-versa.

Art. 12. - Les élèves sont informés du calendrier des examens et de la liste des matières principales des épreuves écrites, 15 jours au moins avant la date de déroulement de ces examens.

Art. 13. - Conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté sont considérées comme matières principales :

I - Pour la 1ère année

Module I : Sciences juridiques et politiques

- * Droit administratif général,
- * Institutions politiques,
- * Droit public économique,
- * Sciences politiques,

Module II : Sciences économiques

- * Micro économie,
- * Macro économie,

Module III : Finances publiques

- * Droit budgétaire,
- * Exécution budgétaire,

Module IV : Management public et organisation administrative

- * Science administratives,
- * Les systèmes d'information du management,
- * Techniques du management et d'organisation du travail,

II - Pour la 2ème année

Module I : Sciences juridiques et politiques

- * Fonction publique,
- * Droit des services publics,
- * Contentieux administratif,

Module II : Sciences économiques

- * Relations économiques internationales,
- * Politique économique,
- * Planification,
- * Economie publique,

Module III : Finances publiques

- * Fiscalité,
- * Ressources publiques,

Module IV : Management public et organisation administrative

- * Système d'information du management et d'organisation du travail,
- * Techniques du management et d'organisation du travail,

III - Pour la 3ème année

Module I : Sciences juridiques et politiques

- * Droit des biens,
- * Droit des relations internationales,

Module II : Sciences économiques

- * Croissance et développement,
- * Relations économiques internationales,

Module IV : Management public et organisation administrative

- * Organisation du travail et management administratif,
- * Méthodes de contrôle d'évaluation et de planification publique,
- * Information de management.

CHAPITRE QUATRE

De l'organisation des stages

Art. 14. - Chaque élève est appelé au cours de sa scolarité à effectuer des stages au sein des services administratifs, des entreprises publiques ou privées ou à l'étranger.

Art. 15. - La durée du stage effectué au titre de chaque année ne peut dépasser quatre mois.

Le lieu, la date, la nature et la durée du stage sont fixés pour chaque année par décision du directeur de l'école sur proposition du directeur des études.

Les instructions relatives au stage, à son déroulement et à la nature des travaux à effectuer par l'élève durant le stage sont fixées par la même décision.

Art. 16. - Le directeur de l'école peut, lors de l'affectation des élèves dans les lieux de stage, prendre en considération certaines situations particulières inhérentes à l'état de santé et à la situation familiale des élèves. L'élève ne peut pas en principe être désigné pour effectuer son stage auprès de son administration ou dans son gouvernement d'origine.

Art. 17. - Durant la période de stage, les élèves sont placés sous l'autorité directe d'un chef de stage.

Ils sont soumis aux mêmes obligations que les agents du service auprès duquel ils sont affectés. Ils sont notamment tenus au secret professionnel.

Art. 18. - Le directeur de l'école peut désigner, pour chaque élève, un enseignant ou un haut cadre de l'administration ou des entreprises publiques en vue de l'encadrer et de lui apporter l'aide nécessaire lui permettant de mieux profiter de son stage et de bien choisir le sujet de mémoire qu'il est appelé à présenter à la fin de son stage.

Art. 19. - Durant la période de stage, l'élève est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'école ainsi qu'à celles régissant le service ou l'entreprise d'accueil dont notamment les dispositions se rapportant à la discipline, au comportement et à l'assiduité. L'élève est également tenu de respecter les instructions de stage visées dans l'article 15 ci-dessus.

Le directeur de l'école attribue, sur la base des observations du chef de stage et sur proposition du directeur des études, une note se rapportant à l'évaluation du comportement du stagiaire; cette note varie entre 0 et 20.

Un coefficient un demi (0,5) est attribué à cette note lors du calcul de la moyenne annuelle générale.

Art. 20. - Au terme du stage, l'élève présente un mémoire portant sur un sujet choisi après accord de la direction de l'école et du chef de stage.

Ce mémoire est corrigé par un enseignant ou un haut cadre de l'administration ou des entreprises publiques choisi par la direction de l'école selon la spécialité. En principe, le correcteur ne peut pas être un responsable du service ou de l'entreprise où s'est déroulé le stage.

Une note variant entre 0 et 20 est décernée à ce titre à l'élève. Il est attribué à cette note un coefficient un (1) lors du calcul de la moyenne annuelle générale.

Art. 21. - Les travaux de stage sont évalués par un jury présidé par le directeur de l'école et comprenant notamment : le directeur des études, le chef de stage ou son représentant et le correcteur du mémoire.

Les membres de ce jury sont désignés par décision du directeur de l'école.

Une note variant entre 0 et 20 est décernée à l'élève au titre de cette évaluation. Un coefficient un demi (0,5) est attribué à cette note lors du calcul de la moyenne annuelle générale.

CHAPITRE CINQ

De l'évaluation des résultats de l'année scolaire

Art. 22. - Les résultats obtenus par chaque élève à la fin de chaque année sont évalués par un jury présidé par le directeur de l'école. Ce jury comprend outre le directeur des études certains enseignants.

Les membres de ce jury sont désignés par décision du directeur de l'école.

Art. 23. - Aucun élève ne peut passer d'une année à une autre s'il n'a pas obtenu une moyenne annuelle générale au moins égale à 11 sur 20.

Les élèves n'ayant pas obtenu des résultats satisfaisants ne peuvent redoubler que si l'insuffisance des résultats est imputable soit à des raisons de santé dûment constatées soit à un cas de force majeure et ce après étude du dossier de l'élève par le jury d'évaluation visé à l'article 22 ci-dessus.

Dans tous les cas, l'élève ne peut pas redoubler plus d'une fois pendant sa scolarité.

Art. 24. - L'élève n'ayant pas réussi à passer en deuxième année est exclu de l'école à moins qu'il ne soit autorisé à redoubler conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

Art. 25. - Les élèves n'ayant pas réussi à passer en troisième année et qui ne sont pas autorisés à redoubler conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, sont proposés par ce jury d'examen à la nomination dans l'un des services administratifs dans le grade d'administrateur ou un grade équivalent.

Art. 26. - Le directeur de l'école peut, sur proposition du directeur des études et à titre exceptionnel, fixer la date de commencement des études de l'année suivante avant la proclamation des résultats de l'année scolaire expirée.

Toutefois, la proclamation des résultats de l'année scolaire expirée doit avoir lieu dans un délai ne pouvant pas dépasser trois mois à compter de la date de commencement des études de l'année suivante. Dans ce cas les décisions du jury en ce qui concerne le passage, le redoublement, l'exclusion ou la proposition de nomination, prennent effet à partir de la date fixée par le dit jury.

CHAPITRE SIX

Du mémoire de recherches

Art. 27. - Les élèves préparent au cours de leur troisième année, parallèlement à leurs enseignements, un mémoire de recherches dont le sujet est choisi au début de l'année scolaire.

Le directeur de l'école désigne pour chaque élève un maître de recherches chargé d'orienter l'élève durant la préparation de ce mémoire.

Le mémoire est remis pour correction avant la date de déroulement des examens de fin de troisième année.

Ce mémoire est corrigé par deux correcteurs désignés par le directeur de l'école selon leur spécialité.

Les deux correcteurs attribuent au mémoire une note variant entre 0 et 20. Un coefficient deux (2) est décerné à cette note lors du calcul de la moyenne générale de la scolarité au cycle supérieur.

Le mémoire de recherches fait l'objet d'une soutenance devant un jury d'évaluation composé comme suit :

- | | |
|---|-----------|
| - Le directeur de l'école ou son représentant | Président |
| - Le directeur des études | Membre |
| - Le maître de recherches | Membre |
| - Les deux correcteurs | Membres |

Le président du jury peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence et compte tenu de la spécialité sur laquelle porte le sujet du mémoire, pour participer aux travaux du jury.

Le jury attribue une note variant entre 0 et 20, un coefficient un (1) est décerné à cette note lors du calcul de la moyenne générale de la scolarité au cycle supérieur.

CHAPITRE SEPT

De la fin de la scolarité

Art. 28. - Outre les examens de fin de troisième année, les élèves subissent au terme de leur scolarité des examens écrits et

oraux portant sur l'ensemble du programme des études des trois années du cycle supérieur.

Art. 29. - Les examens écrits comportent :

- * Une épreuve portant sur les sciences juridiques et politiques,
- * Une épreuve portant sur les sciences économiques,
- * Une épreuve portant sur les techniques de gestion.

Le directeur de l'école choisit les sujets de ces épreuves parmi ceux proposés par les enseignants.

Les élèves sont informés du calendrier des examens 15 jours au moins avant leur déroulement.

Art. 30. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction ou plus le cas échéant.

Un coefficient deux (2) est attribué à la moyenne des notes de ces épreuves lors du calcul de la moyenne générale de la scolarité.

Art. 31. - Les épreuves orales portent sur tous les enseignements prévus au programme des études du cycle supérieur.

Art. 32. - Les épreuves orales se déroulent devant un jury d'examen présidé par le directeur de l'école et composé, outre le directeur des études, d'enseignants du cycle supérieur, désignés à cet effet par décision du directeur de l'école selon leur spécialité.

Art. 33. - Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort.

L'élève peut tirer un deuxième sujet. Dans ce cas, sa note est automatiquement réduite de moitié.

Art. 34. - L'épreuve orale est présentée après une période de préparation de trente (30) minutes.

Art. 35. - L'exposé oral présenté par l'élève est suivi d'une discussion portant sur le sujet tiré ainsi que sur d'autres questions se rapportant aux enseignements, figurant au programme des études, ou à la culture générale.

L'exposé et la discussion se déroulent en langues arabe et française. Au cas où l'élève présente l'exposé en arabe, la discussion a lieu en français et vice-versa.

Art. 36. - Une note variant entre 0 et 20 est décernée à l'élève au titre de l'épreuve orale. Un coefficient un (1) est attribué à cette note lors du calcul de la moyenne générale de la scolarité.

Art. 37. - Les résultats de sortie sont proclamés à la fin de la scolarité. Les élèves sont classés par ordre de mérite sur la base des résultats obtenus au cours de leur scolarité par un jury de classement final dont les membres sont désignés par arrêté du premier ministre.

Ce jury ne peut proposer la nomination des élèves dans l'un des grades, pour lesquels la formation au cycle supérieur est prévue, que s'ils ont obtenu au cours de leur scolarité une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20.

Le jury peut proposer la nomination des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne exigée au grade d'administrateur conseiller ou un grade équivalent à condition que leur moyenne ne soit pas inférieure à 10 sur 20.

CHAPITRE HUIT

Dispositions diverses

Art. 38. - Les différentes filières qui peuvent être créées du cycle supérieur sont soumises aux dispositions fixées par le présent arrêté.

Toutefois, il peut être dérogé par arrêté du Premier ministre aux dispositions qui ne s'adaptent pas aux spécificités de formation au sein de ces filières.

Art. 39. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté dont notamment celles de l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative du 17 août 1987, relatif à l'organisation de la scolarité au cycle supérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 40. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé d'exécuter le présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

ANNEXE 1

Contenu des programmes des enseignements au cycle supérieur de l'école nationale d'administration

I - Pour la 1ère année

Module I : Sciences juridiques et politiques

- * Droit administratif général,
- * Institutions politiques,
- * Droit social,
- * Droit public économique,
- * Sciences politiques,
- * Libertés publiques.

Module II : Sciences économiques

- * Micro économie,
- * Macro économie,
- * Monnaie et équilibre général et optimum social.

Module III : Finances publiques

- * Droit budgétaire,
- * Exécution budgétaire.

Module IV : Management public et organisation administrative

- * Sciences administratives,
- * Les systèmes d'information du management,
- * Techniques du management et d'organisation du travail.

Module V :

- * Langues vivantes.

Module VI :

- * Culture générale.

II - Pour la 2ème année

Module I : Sciences juridiques et politiques

- * Fonction publique,
- * Droit des services publics,
- * Contentieux administratif,
- * Procédures et actes administratifs.

Module II : Sciences économiques

- * Relations économiques internationales,
- * Politique économique,
- * Planification,
- * Economie publique.

Module III : Finances publiques

- * Fiscalité,
- * Ressources publiques.

Module IV : Management public et organisation administrative

- * Système d'information du management et d'organisation du travail,

- * Techniques du management et d'organisation du travail,
- * Méthodes de contrôle, d'évaluation et de planification publique,

- * Informatique de management.

Module V :

- * Langues vivantes.

Module VI :

- * Culture générale.

III - Pour la 3ème année

Module I : Sciences juridiques et politiques

- * Droit des biens,
- * Droit des relations internationales.

Module II : Sciences économiques

- * Croissance et développement,
- * Relations économiques internationales.

Module IV : Management public et organisation administrative

- * Organisation du travail et management administratif,
- * Méthodes de contrôle, d'évaluation et de planification publique,
- * Information de management.

Module V :

- * Langues vivantes.

Module VI :

- * Culture générale.

ANNEXE 2

Tableau des Coefficients

Année scolaire Nature des épreuves	Première année	Deuxième année	Troisième année	Examen de fin de scolarité	Total général
1 - Etudes	5	5	5	-	15
1.1. - Epreuves orales	3	3	3	-	9
1.2. - Epreuves écrites	2	2	2	-	6
2 - Examens	2,5	2,5	2,5	3	10,5
2.1. - Ecrits	1,5	1,5	1,5	2	60,5
1ère épreuve					
2ème épreuve					
3ème épreuve					
Epreuve de langue					
2.2. - Oraux	1	1	1	1	4
3. - Stages	2	2	2	-	6
3.1. - Comportement	0,5	0,5	0,5	-	1,5
3.2. - Mémoire de stage	1	1	1	-	3
3.3. - Soutenance de mémoire de stage	0,5	0,5	0,5	-	1,5
4. - Mémoire de recherche	-	-	-	3	3
4.1. - Mémoire	-	-	-	2	2
4.2. - Soutenance	-	-	-	1	1
5. - Comportement et assiduité	1,5	1,5	1,5		4,5
Total	11	11	11	6	39

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CREATION D'UNE NOUVELLE DELEGATION

Décret n° 92-2105 du 30 novembre 1992, relatif à la création d'une nouvelle délégation dans le gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre d'Etat ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Il est créé au gouvernorat de Nabeul une nouvelle délégation portant le nom de la délégation de Takelssa et ayant son siège à Takelssa.

Art. 2. - Le décret sus-visé n° 83-1255 du 23 décembre 1983, est modifié en ce qui concerne le gouvernorat de Nabeul comme suit :

Le gouvernorat de Nabeul comprend 16 délégations à savoir :

Nabeul, Dar Chaâbane El Fehri, Beni Khiair, Korba, Menzel Temime, El Mida, Kelibia, Hammam El Ghezaz, Haouaria, Soliman, Takelssa, Menzel Bou Zelfa, Beni Khalled, Grombalia, Bou Argoub et Hammamet.

Art. 3. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 92-2106 du 30 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Abderraouf Dorai, conseiller des affaires étrangères, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er août 1992.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

STATUT PARTICULIER

Décret n° 92-2107 du 30 novembre 1992, modifiant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 84-867 du 2 août 1984;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 et n° 88-903 des 19 mai 1976 et 26 avril 1988;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 6 paragraphe "C" du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 6. Para. "C" (nouveau) - Avoir réussi à un concours ouvert soit aux candidats titulaires d'un doctorat en médecine ou d'un diplôme en pharmacie biologie soit aux résidents en médecine.

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale, et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

INDEMNITE DE SERVICE HOSPITALIER

Décret n° 92-2108 du 30 novembre 1992, étendant au profit des personnels de la santé militaire, titulaires des grades hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie et médecine dentaire, le bénéfice de l'indemnité de service hospitalier accordée au profit de leurs homologues hospitalo-universitaires de la santé publique.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratifs;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 84-867 du 2 août 1984;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 88-905, n° 88-906 et n° 88-907 du 26 avril 1988;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-903 du 26 avril 1988;

Vu le décret n° 76-343 du 8 avril 1976, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-universitaires et notamment son article premier relatif à l'indemnité de service hospitalier;

Vu les décrets n° 81-977 et n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatifs aux indemnités particulières du personnel médecin dentiste et pharmacien hospitalo-universitaire et notamment leur article premier, relatif à l'indemnité de service hospitalier;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Sont étendus aux personnels militaires médecins, médecins-dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires, les dispositions des articles premiers des décrets sus-visés n° 76-343 du 8 avril 1976 et n° 81-977 et n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif à l'attribution d'une indemnité de

service hospitalier au profit des médecins, médecins-dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DES FINANCES

REDUCTION DES DROITS DE DOUANE ET SUSPENSION DU DROIT DE CONSOMMATION ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Décret n° 92-2109 du 30 novembre 1992, fixant la liste additive à celle publiée par le décret n° 92-568 du 13 mars 1992 relative aux articles et produits éligibles à la réduction des droits de douane et portant suspension du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et en régime intérieur dus sur les parties, pièces détachées, produits et articles destinés à l'agriculture, à la pêche et à la construction navale et sur les insecticides et produits similaires ainsi que leurs emballages destinés à être utilisés exclusivement dans l'agriculture.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la TVA et notamment son article 8, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée;

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 6, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée;

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment le point 7.5 de ses dispositions préliminaires;

Vu le décret n° 92-568 du 13 mars 1992, fixant la liste des articles et produits éligibles à la réduction des droits de douane et portant suspension du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et en régime intérieur dus sur les parties, pièces détachées, produits et articles destinés à l'agriculture, à la pêche et à la construction navale et sur les insecticides et produits similaires ainsi que les emballages destinés à être utilisés exclusivement dans l'agriculture;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Est complétée par la liste annexée au présent décret, la liste des produits et articles bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation et en régime intérieur, publiée par le décret n° 92-568 du 13 mars 1992.

Art. 2. - Tout bénéficiaire de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation doit se conformer aux prescriptions d'ordre pratique qui pourraient lui être édictées par l'administration fiscale en vue d'éviter les détournements éventuels de destination privilégiée.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 13 mars 1992.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste additive à la liste des équipements, matériels et pièces détachées destinés à l'agriculture, la pêche et la construction navale

N° DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex. 03. 02	- Alevins pour loups et dorades.
Ex. 05. 11	- Semences animales.
Ex. 05. 19	- Embryons d'animaux.
Ex. 23. 09	- Aliments larvaires (artémia, selco). - Farine de poisson.
Ex. 31. 02	- Tourbe et terreau en vrac. - Tourbe et terreau dans des pots, comprimés.
Ex. 39-01	- Granulé de polyéthylène destiné à la fabrication des serres agricoles.
Ex. 39-09	- Résine pour la construction navale et bacs acquacoles.
Ex. 39.17	- Pièces de raccordement en polyéthylène haute densité pour tuyaux d'irrigation. - Tubes de chauffage annelés en polypropylène.
Ex. 39. 19	- Film en plastique en E.V.A. et en tri-couches pour serres agricoles.
Ex. 39. 20	- Plaque en polycarbonate ou en verre et polycarbonate pour serres.
Ex. 40. 09	- Tubes en tuyaux en caoutchouc vulcanisé pour moteurs marins, treuils et gouvernails.
Ex. 40. 10	- Courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé d'une circonférence supérieure à 120 cm.
Ex. 40. 16	- Articles à usage technique pour moteurs marins.
Ex. 56. 08	- Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est inférieure à 1 mm.
Ex. 73. 07	- Tubes et tuyaux en acier inoxydable pour équipement de laiterie. - Pièces spéciales et raccords en acier galvanisé pour installation d'irrigation (cols de cygne, croix à 4 sorties, dés, réduction, dérivation avec ou sans vanne etc...).
	- Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipement de laits.
Ex. 73. 15	- Chaines en fonte, fer ou acier pour filets de pêche.
Ex. 76. 12	- Récipients cryobiologiques de capacité inférieure ou égale à 40 litres.

N° DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex. 84. 05	- Parties de générateurs du n° 84.05.
Ex. 84. 08.	- Moteurs pour la propulsion des bateaux d'une puissance égale ou supérieure à 50 CV.
Ex. 84. 09	- Pièces de moteur pour véhicules aériens agricoles.
Ex. 84. 12	- Moteurs pneumatiques (démarreurs à air) pour moteurs marins et leurs parties et accessoires.
Ex. 84. 14	- Aerateurs pour aquaculture.
Ex. 84. 18	- Tanks à lait.
Ex. 84. 19	- Echangeurs thermiques pour aquaculture.
Ex. 84. 23	- Ponts bascules destinés exclusivement aux silos de stockage des céréales.
Ex. 84. 67	- Outils pneumatiques autres qu'à moteurs électriques incorporés pour emploi à la main spécifique à la taille des arbres fruitiers à la récolte et au ramassage des olives : sécateurs, peignes pneumatiques, tronçonneuses manuelles à moteur thermique.
Ex. 84. 79	- Alimentateurs automatiques pour aquaculture (self feeder).
Ex. 84. 81	- Autres vannes en fonte ou en acier type papillons,, murale ou à opercule automatique. - Vannes thermostatiques pour installations de chauffage géothermale. - Détendeurs pour moteurs marins. - Valves pour la transmission oléohydraulique - Vannes de prises d'eau pour bateaux de pêche. - Vannes régulatrices et distributeur hydraulique pour appareils de levage et de manutention des filets de pêche.
Ex. 84. 85	- Hélices de moteur pour véhicules aériens agricoles et leurs pales.
Ex. 85. 01	- Moteurs électriques d'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25 CV, d'une vitesse de 6000 tours/mn et d'un poids de 1 kg au moins, sans accessoires pour écho-sondeur
Ex. 85. 03	- Stator et rotor pour moteur électrique immergé.
Ex. 85. 30	- Feux de navigation maritime. - Combiné monocontact, signal d'alarme pour moteurs marins.
Ex. 85. 35	- Douilles en porcelaine de type E 40 pour lampes d'une tension aux bornes inférieure à 50 volts et d'une puissance inférieure à 1000 W, utilisés dans la pêche aux feux.

N° DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS
	- Fusibles pour écho-sondeurs.
Ex. 85. 40	- Tube cathodique pour écho-sondeurs.
Ex. 85. 44	- Câbles de connexion munis de leur extrémités pour appareils de navigation.
Ex. 89. 07	- Radeaux gonflables pour sauvetage et leurs parties.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre des finances du 30 novembre 1992, portant délégation de signature.

Le ministre des finances;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances;

Vu le décret n° 92-1096 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre des finances;

Vu le décret n° 92-1806 du 19 octobre 1992, portant nomination de Monsieur Ezzeddine Souai, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des finances à compter du 12 octobre 1992;

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ezzeddine Souai, chef de cabinet du ministre des finances est habilité à signer par délégation tous les actes intéressant les services du ministère des finances à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 12 octobre 1992 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE

Décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêches.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques;

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêches et notamment son article 5;

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés, dont le capital est

entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990;

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique;

Vu l'avis des ministres des finances, du plan et du développement régional;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SECTION I

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article premier. - L'agence des ports et des installations de pêches créée par la loi sus-visée n° 92-32 du 7 avril 1992 est administrée par un conseil d'administration dirigée par un président directeur général et comprend :

- Un représentant du Premier ministre
- Un représentant du ministère de l'intérieur
- un représentant du ministère de la défense nationale (service phares et balises)
- Un représentant du ministère des finances
- Un représentant du ministère du plan et du développement régional
- Un représentant du ministère de l'économie nationale
- Deux représentants du ministère de l'agriculture
- Un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières
- Un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat
- Un représentant du secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie (institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche)
- Deux représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des ministères et organismes concernés pour une durée maximum de 3 ans, renouvelable.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister avec voix consultative aux réunions dudit conseil.

Art. 2. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'agence, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- 1) Arrêter au plus tard le 31 août de chaque année le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement. Il apporte éventuellement en cours d'année, les modifications jugées nécessaires à ce budget.
- 2) Arrêter le bilan et les comptes de gestion et de résultats.
- 3) Approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés.
- 4) Autoriser toutes transactions, acquisitions ou aliénations immobilières, conformément à la législation en vigueur.
- 5) Approuver les contrats programmes et suivre leur exécution.
- 6) Accorder les concessions du domaine public portuaire affecté à l'agence au profit des personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne conformément à la législation en vigueur.
- 7) Fixer l'organisation des services de l'agence.

Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président directeur général ou à la demande de la moitié de ses membres aussi souvent que l'intérêt de l'agence l'exige et au moins une fois tous les trois mois (3 mois), pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué dix jours (10 jours) à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de l'agriculture.

Art. 4. - Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un cadre de l'agence des ports et des installations de pêches nommé par le président directeur général à cet effet.

Art. 5. - Les délibérations sont contactées par des procès verbaux visés par le président directeur général et un administrateur et sont portées sur un registre tenu au siège de l'agence.

Les procès verbaux doivent être dressés dans les dix jours qui suivent la date de réunion du conseil. Il en est transmis copies dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de cette même date au Premier ministre, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional, au ministère de l'agriculture, aux administrateurs et au contrôleur d'Etat. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont certifiés par le président directeur général ou tout administrateur délégué par lui.

SECTION II

DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Art. 6. - Le président directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.

Il assure le fonctionnement et la direction de l'agence. Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont confiées par ce dernier.

Il prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et toutes décisions nécessaires. Il est chargé notamment de :

- 1) Assurer la direction technique, administrative et financière de l'agence.
- 2) Préparer les travaux et assurer la mise en application des décisions du conseil d'administration de l'agence.
- 3) Représenter l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils administratifs et judiciaires.
- 4) Fixer et régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents conformément à la législation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et dépenses.
- 5) Passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
- 6) Déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, sur autorisation du conseil d'administration, ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.

SECTION III

DES COMITES DES PORTS

Art. 7. - Est créé au sein de chaque port de pêche un comité consultatif dénommé "Comité du Port" qui assiste le chef de port dans l'exercice de ses fonctions. La composition de ce comité est fixée par décision du ministre de l'agriculture.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION FINANCIERE

SECTION I

DU BUDGET

Art. 8. - L'agence établit annuellement un budget de fonctionnement qui comprend notamment les éléments ci-après :

CHAPITRE III DE LA TUTELLE DE L'ETAT

a) En produits :

- La rémunération des services rendus
- Les produits de toutes taxes ou redevances instituées à son profit

- Les produits de concessions du domaine public portuaire
- Les dons et legs
- Les revenus de biens meubles et immeubles
- Les subventions d'équilibre
- Les ressources diverses.

b) En charges :

Les dépenses de fonctionnement de l'agence et les frais de gestion et d'entretien de l'infrastructure et de la superstructure portuaires et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l'exécution des missions de l'agence.

- Le montant de l'amortissement appliqué aux installations, matériel mobilier ou outillage porté à l'actif des comptes "immobilisation"

- Les charges financières dont les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature contractés par l'agence.

Art. 9. - L'agence établit annuellement un budget prévisionnel d'investissement qui comprend notamment les éléments ci-après :

a) En ressources :

- Les résultats excédentaires annuels
- Les réserves
- Les dotations aux amortissements
- Les dotations à titre de subventions d'équipement
- Les emprunts d'investissement.

b) En emplois :

- Les dépenses d'équipement des installations
- Les dépenses pour l'extension de son activité
- Les dépenses pour le renouvellement des équipements
- Les dépenses d'études
- Les participations financières éventuelles à des groupements et sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'agence.

SECTION II LA COMPTABILITE

Art. 10. - La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration est tenu d'arrêter le bilan et les comptes de gestion et de résultats au plus tard 4 mois après la clôture de l'exercice et ce compte tenu d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

SECTION III DES EMPRUNTS

Art. 11. - L'agence ne pourra emprunter qu'en vue de :

- 1) Couvrir les dépenses d'investissement
- 2) Procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont elle a la charge
- 3) Faire face à ses besoins de trésorerie.

Art. 12. - Est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture après avis des ministres des finances et du plan et du développement régional, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement, et ce dans un délai maximum de deux mois (2 mois) à compter de la date d'arrivée des documents au ministère de l'agriculture.

Art. 13. - Il est placé auprès de l'agence un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi sus-visée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 14. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

OFFICE DE L'ELEVAGE ET DES PATURAGES

Décret n° 92-2111 du 30 novembre 1992, modifiant l'organisation administrative de l'office de l'élevage et des pâturages.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu le décret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966 ratifié par la loi n° 66-69 du 28 novembre 1966 portant création de l'office de l'élevage et des pâturages;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75 tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Le conseil d'administration de l'office de l'élevage et des pâturages créé par le décret-loi sus-visé n° 66-2 du 24 septembre 1966 ratifié par la loi n° 66-69 du 28 novembre 1966 comprend outre les membres prévus à l'article 4 du décret-loi sus-visé, un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Par décret n° 92-2113 du 30 novembre 1992 :

Monsieur Mongi Ben Dhia est nommé président-directeur général de l'office de l'élevage et des pâturages à compter du 5 novembre 1992.

TERRE COLLECTIVE

Décret n° 92-2112 du 30 novembre 1992, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Hemidia du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988;

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988;

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Hemidia à la délégation de Tataouine en date du 5 février 1990 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Khoui Lajrad approuvé par le conseil de tutelle local de Tataouine le 15 mai 1991, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 24 février 1992 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 juin 1992;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Hemidia à la délégation de Tataouine relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Khoui Lajrad et consignées dans son procès verbal en date du 5 février 1990 approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine le 15 mai 1991, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 24 février 1992 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 juin 1992 et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Article 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

REDEVANCES PERÇUES A LA REDACTION DES ACTES

Décret n° 92-2114 du 30 novembre 1992, fixant le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière en contrepartie de la rédaction des actes.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et la loi n° 92-84 du 6 août 1992;

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 36, tel qu'il a été

modifié par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relative à la conservation de la propriété foncière;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - La conservation de la propriété foncière perçoit une redevance fixe d'un montant de trente dinars (30 D) pour chaque acte qu'elle rédige et dont l'objet ne dépasse pas en valeur ou en prix le montant de trente mille dinars (30.000 D).

Art. 2. - Pour chaque acte qu'elle rédige et dont l'objet dépasse en valeur ou en prix le montant de trente mille dinars (30.000 D) la conservation de la propriété foncière perçoit la même redevance due au titre des trente mille dinars (30.000 D.) et un pourcentage de 0,2% de la tranche de la valeur ou du prix mentionné située entre trente mille dinars (30.000 D.) et soixante mille dinars (60.000 D.), et 0,1% de la tranche supérieure à cette limite. Toutefois le montant total de la redevance ne doit pas dépasser trois cent dinars (300 D) qu'elle que soit l'augmentation de la valeur ou du prix de l'objet de l'acte.

Art. 3. - Cette redevance est majorée de cinq dinars (5 D) pour chaque titre foncier concerné par l'opération et de un dinars (1 D) par personne contractante.

Art. 4. - La conservation de la propriété foncière perçoit une redevance de deux dinars (2 D) au titre de chaque demande de rédaction d'acte qui lui est présentée.

Art. 5. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

EXPROPRIATION

Décret n° 92-2137 du 30 novembre 1992, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Neber (gouvernorat du Kef) nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Bou Abdallah.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture;

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'agriculture) et incorporées au domaine public hydraulique, les parcelles de terre non immatriculées sises à la délégation de Neber (gouvernorat du Kef), nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Bou Abdallah, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret, et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie à exproprier	Noms des présumés propriétaires
1	1	Touiref	T. Agricole	2h 41a 30ca	Fatma Bent Ahmed Etlili
2	2	"	"	54a 30ca	Abderrahmen Ben Touhami
3	3	"	"	54a 10ca	Ammar Ben Lakdhar Essallami
4	4	"	"	10a 50ca	Essadok Ben Dhif
5	5	"	"	98a 40ca	Ahmed Ben Mohamed El Amri
6	6	"	"	71a 25ca	El Behja Bent Mohamed El Hmissi
	13			68a 70ca	
7	7	"	"	2h 04a 70ca 1h 15a 02ca	Héritiers Abdelmajid ben Mohamed El Hmissi : 1) Ammara 2) Mohamed Essalah 3) Meriem 4) Mohamed 5) Bessaoud 6) El Arem 7) Abdelhamid 8) Lockman 9) Faïza et 10) la veuve M'barka bent Kaddour Ben Elhadj Ahmed El Amri
	12				
8	8	"	"	2h 64a 70ca	Houssine Ben Mohamed El Hmissi
9	9	"	"	2h 75a 20ca	1) Oum El Heni Bent Mohamed El Hmissi et héritiers Zohra Bent Mohamed El Hmissi , 2) El Houssine 3) Mohamed El Maamoun 4) Ahmed 5) El Behja 6) Oum El Hani et héritiers Abdelmajid : 7) Ammar 8) Mohamed Essalah 9) Meriem 10) Mohamed 11) Bessaoud 12) Elarem 13) Abdelhamid 14) Lockman 15) Faïza 16) la veuve M'barka Bent Kaddour Ben Elhadj Ahmed El Amri
10	10	"	"	70a 00ca	Ibrahim Ben Abdellah El Amri
11	11	"	"	3h 03a 00ca	Ettaher Ben Elhadj Mohamed Elouirghi
12	14	"	"	1h 34a 21ca	Ibrahim Ben Salah Ben Ammar Elouirghi

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles sus-visés.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 30 novembre 1992 :

Monsieur Abdellaziz Mrabet, sous-directeur au ministère des finances, est nommé administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la société de promotion du lac du Tunis en remplacement de Monsieur Ahmed Hadouaj.

MINISTERE DE LA CULTURE

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre de la culture du 30 novembre 1992, portant report d'ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de la culture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les modalités d'intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration;

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 5 novembre 1991, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration;

Arrête :

Article premier. - Les épreuves de l'examen sont reportées du 20 janvier 1992 au 20 janvier 1993 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est reportée du 20 décembre 1991 au 20 décembre 1992.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Le Ministre de la Culture
Mongi Bousnina

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la culture du 30 novembre 1992, portant report d'ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de la culture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les modalités d'intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration;

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 5 novembre 1991, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration;

Arrête :

Article premier. - Les épreuves de l'examen sont reportées du 20 janvier 1992 au 20 janvier 1993 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est reportée du 20 décembre 1991 au 20 décembre 1992.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Le Ministre de la Culture
Mongi Bousnina

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

COMMISSARIAT GENERAL AU SPORT

Décret n° 92-2115 du 30 novembre 1992, portant organisation administrative et financière du commissariat général au sport.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 84-63 du 6 août 1984, portant organisation et développement des activités physiques et sportives;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques;

Vu la loi n° 92-27 du 30 mars 1992, portant création d'un commissariat général au sport et notamment son article 5;

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le capital est totalement détenu par l'Etat;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990;

Vu le décret n° 92-687 du 13 avril 1992, portant organisation des directions régionales de la jeunesse et de l'enfance;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le commissariat général au sport créé par la loi n° 92-27 du 30 mars 1992 est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Le commissariat général au sport est soumis aux dispositions du code de commerce dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret.

CHAPITRE DEUX ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SECTION 1 - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 2. - Le commissariat général au sport est administré par un conseil d'administration présidé par un commissaire général aux sport et comprend en outre 11 membres nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères ou organismes concernés :

- Un représentant du Premier ministre,
- Un représentant du ministère de l'intérieur,
- Un représentant du ministère de la défense nationale,
- Un représentant du ministère des finances,
- Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Un représentant du ministère de l'éducation et des sciences,
- Un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- Le directeur de la société de la promotion du sport,
- Le directeur général de la cité nationale sportive,
- Le directeur du centre national de la médecine du sport,
- Le directeur de l'éducation physique du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 3. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour approuver au nom du commissariat, accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relevant de ses attributions. A cet effet :

- Il examine la politique de promotion du sport et les programmes du commissariat et toutes opérations concernant le secteur sportif.

- Il arrête les budgets prévisionnels d'exploitation et d'investissement du commissariat et le schéma de financement de cet investissement.

- Il établit les budgets et les comptes de gestion et de résultats.

- Il approuve les contrats de programmes et assure le suivi de leur exécution.

- Il approuve dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés passés au nom du commissariat.

Art. 4. - Le conseil d'administration délègue au président du conseil tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale du commissariat.

Art. 5. - Le conseil d'administration du commissariat général au sport se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige, et ce pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour qui devra être transmis dix jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au département de tutelle. l'ordre du jour doit être accompagné des documents à débattre lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Au cas où le quorum n'est pas atteint pour la réunion du conseil d'administration les membres sont convoqués à une deuxième réunion qui est considérée légale quelque soit le nombre des présents.

Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès verbaux qui sont portés sur un registre spécial et sont signés par le président du conseil d'administration et un administrateur.

Les copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés par le président du conseil d'administration ou tout autre administrateur délégué par lui.

Les procès verbaux sont transmis à qui de droit dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

SECTION 2 - DU COMMISSAIRE GENERAL AU SPORT

Art. 7. - Le commissaire général au sport est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 8. - Le commissaire général au sport assure la direction générale du commissariat. Il dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières relatives à cette direction et qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle. Il est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du commissariat.

Il prend à cet effet, dans la limite de ses attributions toutes initiatives et toutes décisions nécessaires.

Il est chargé notamment de :

- Présider le conseil d'administration,

- Assurer la direction administrative, financière et technique du commissariat,

- Préparer les travaux du conseil d'administration et assurer la mise en application de ses décisions,

- Représenter le commissariat auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

- Emettre les ordres de recettes et de dépenses.

Il a autorité dans le cadre de la réglementation en vigueur sur tout le personnel du commissariat qu'il recrute, nomme à tous les emplois, administre et affecte ou licencie.

Art. 9. - Le commissaire général au sport est vice président du conseil d'administration de la cité nationale sportive.

SECTION 3 - LE COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF

Art. 10. - Le comité technique consultatif se compose des présidents des fédérations nationales sportives, qui se réunissent avec le commissaire général au sport quatre fois aux moins par an et ce pour donner leurs avis sur des sujets arrêtés par le commissaire général au sport.

SECTION 4 - LES ORGANES D'EXECUTION

Art. 11. - Les organes d'exécution du commissariat général au sport se composent des services centraux et des services extérieurs.

SOUS SECTION UNE

LES SERVICES CENTRAUX

Art. 12. - Les services centraux du commissariat général au sport se composent :

- 1) Des services rattachés au commissaire général au sport,

- 2) De la direction du sport civil,

- 3) De la direction du sport d'élite,

- 4) De la direction des affaires administratives et financières.

Art. 13. - Les services rattachés au commissaire général au sport sont :

- Le service des affaires juridiques et du contentieux qui est chargé notamment de l'étude des questions juridiques relatives à l'activité du commissariat et le suivi des contentieux intéressant le commissariat.

- Le service de presse d'archives et d'édition qui est chargé notamment de l'exploitation des informations sportives et de veiller à la publication des livres, périodiques, revues, études et enquêtes se rapportant au domaine sportif;

- Le service des relations extérieures et de la coopération internationale qui est chargé notamment du suivi et de l'exécution des programmes du commissariat dans le domaine de la coopération internationale et la coordination à cet effet entre les différents services du commissariat et de veiller au renforcement et au suivi des relations avec les structures sportives internationales et régionales.

- Le service du bureau d'ordre central.

Art. 14. - La direction des sports civils est chargée :

- D'orienter et contrôler les structures qui ont pour mission de superviser la pratique du sport et le déroulement des compétitions sportives.

- D'apporter le soutien matériel et technique nécessaire à la promotion du sport.

- De former et préparer les cadres sportifs, arbitres, commissaires de matchs, entraîneurs et dirigeants, de leur attribuer les diplômes nécessaires, et d'accorder l'équivalence aux diplômes étrangers dans le domaine sportif.

- D'œuvrer à la stricte application des textes et règlements sportifs et à leur respect total de la part de l'ensemble des structures sportives.

- De veiller à la sauvegarde de l'esprit sportif contre tous abus et dépassement, au respect de la charte sportive par tous les sportifs et à prendre les mesures susceptibles d'endiguer toute forme de violence et d'anarchie dans les milieux sportifs.

La direction des sports civils comprend :

- 1) La sous-direction de la promotion des sports civils qui comprend :

- Le service de la sauvegarde de l'esprit sportif et le développement du sport civil.

- Le service du sport féminin.

- Le service des statistiques.

- 2) La sous-direction des structures sportives qui comprend :

- Le service des associations sportives.

- Le service des fédérations sportives.

- Le service de la formation et de l'encadrement.

Art. 15. - La direction du sport d'élite est chargée de :

- La conception et la réalisation des programmes des athlètes de haut niveau sur le plan technique et social, et d'œuvrer à favoriser les conditions susceptibles de détecter les meilleurs éléments, aptes à représenter le pays de la façon la plus digne aux niveaux maghrébin, arabe, africain, méditerranéen, olympique et

international et autres, et ce conformément au statut de l'athlète de haut niveau.

- De fixer et coordonner le calendrier des stages, rencontres et compétitions sportives à l'échelle nationale, régionale, continentale et internationale.

- De veiller à l'application des textes législatifs et règle-mentaires relatifs aux sportifs de haut niveau et d'accorder aux élites nationales la priorité d'utilisation des infrastructures sportives.

- D'assurer la gestion des centres des stages et des complexes sportifs que met le ministère à la disposition du commissariat et de veiller à leur bon fonctionnement.

- De procéder aux recherches et études scientifiques ayant trait à la préparation des sélections nationales et à l'amélioration de leur rendement technique avec le concours des expériences et institutions sportives spécialisées tunisiennes ou étrangères.

La direction du sport d'élite comprend :

1) La sous-direction des cadres et athlètes de haut niveau qui comprend :

- Le service d'encadrement des cadres et sportifs de haut niveau.

- Le service des études et de détection des jeunes talents.

2) La sous-direction des activités des athlètes de haut niveau comprend :

- Le service des centres d'hébergement et des stages.

- Le service des rencontres et compétitions internationales.

- Le service des moyens audio-visuels.

Art. 16. - La direction des affaires administratives et financières est chargée :

- D'assurer la gestion du personnel, matériel et moyens de transport relevant du commissariat général au sport.

- De préparer les marchés relatifs à l'acquisition d'équipements sportifs ainsi que leur gestion.

- De superviser les opérations de financement du secteur des sports civils et sport d'élite.

- De l'élaboration et l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement annuels.

- De contrôler la gestion financière des différentes structures sportives et d'assurer le suivi des subventions et crédits accordés aux fédérations sportives nationales.

La direction des affaires administratives et financières comprend :

1) La sous-direction des affaires administratives et du matériel qui comprend :

- Le service du personnel.

- Le service du transport et du matériel.

2) La sous-direction de la comptabilité et des affaires financières :

- Le service de la comptabilité.

- Le service du budget.

- Le service du contrôle de la gestion financière.

SOUS SECTION DEUX

LES SERVICES EXTERIEURS

Art. 17. - Le commissariat général au sport est représenté à l'échelle régionale par les directeurs régionaux de la jeunesse et de l'enfance.

SOUS SECTION TROIS

LES EMPLOIS FONCTIONNELS

Art. 18. - Les emplois fonctionnels du commissariat général au sport ci-dessous mentionnés sont attribués conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 sus-visé :

- Les directeurs.

- Les sous-directeurs.

- Les chefs de service.

CHAPITRE TROIS

L'ORGANISATION FINANCIERE

SECTION 1 - LES BUDGETS

Art. 19. - Le conseil d'administration fixe au plus tard le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que son schéma de financement.

Le budget de fonctionnement comprend :

A - En recettes :

- Les recettes provenant des services réalisés par le commissariat.

- La subvention de fonctionnement accordée par l'Etat.

- Un pourcentage des revenus de la Société de la Promotion du Sport qui sera fixé par décret.

- Les recettes provenant des opérations de sponsoring dans le domaine sportif.

- Les dons et les legs.

B - En dépenses :

- Les dépenses de fonctionnement et les frais de gestion et d'entretien de l'infrastructure de base et des immeubles.

- Toutes autres recettes provenant de l'exécution des tâches relevant du commissariat.

Art. 20. - Le budget d'équipement comprend :

A - En recettes :

- Les résultats excédentaires annuels de fonctionnement.

- Les emprunts.

- Les épargnes.

- La subvention d'équipement accordée par l'Etat.

B - En dépenses :

- Les dépenses d'équipement y compris l'achat de matériel et des immeubles.

- Les participations financières du commissariat.

- Toutes autres dépenses d'équipement.

SECTION 2 - LES COMPTES

Art. 21. - La comptabilité du commissariat général au sport est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration doit arrêter au plus tard dans un délai de quatre mois après la clôture de l'année budgétaire les comptes de gestion et de résultats et ce, compte tenu d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

CHAPITRE QUATRE

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 22. - Il est placé auprès du commissariat général au sport un contrôleur d'Etat désigné par arrêté du ministre des finances qui exerce ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée.

Art. 23. - Sont soumises à l'approbation du ministre de la jeunesse et de l'enfance selon la législation et la réglementation en vigueur les décisions du conseil d'administration relatives :

- Aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement après avis du ministre des finances.

- A l'acceptation des dons, legs et participations quelles que soient leurs natures et origines.

- Aux emprunts.

Art. 24. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment le décret n° 89-964 du 5 juillet 1989 portant organisation administrative et financière du commissariat général au sport.

Art. 25. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 92-2116 du 30 novembre 1992 :

Monsieur Berriri Mohamed Taher, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique au Kef pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 1992.